

CSUNAT

SEDE CENTRAL

PROCURADURIA PUBLICA

EXPEDIENTE: 000-URD004-2022-001272225-7

FECHA : 2022-11-30

HORA : 16:56 h

HOJA DE RUTA

FOLIO #: 0178

USUARIO : Ent TFIS. TRIBUNAL FISCAL - MEF

ASUNTO : 0902 APELACION RESUELTA POR EL TRIBUNAL FISCAL

RTF 08241-A-2022 / CUEROS SUPERIOR S.A.C. / EXP. 011137-2021

DCO REFER.: OFIC. Nro 2022-000008802 de /EF/40.01

DCOS PRESENTADOS:

SUNAT
DIVISION DE RECAUDACION Y CONTABILIDAD
SECCION DE RECAUDACION - SUPERVISION 3

18 ENE. 2023

Reg. N°	Hora	Firma

ORIGEN-REF.:

CONTENENTE:

DERIVADO A : 110003 PROCURADURIA PUBLICA - SUPERVISION 3

DIGITADOR: 000XG3T

RECEPTOR : MAURICIO CARLOS CANALES APOH

OBSERVACION: 1

PROCESAMIENTO DEL EXPEDIENTE					
Fecha	Area/Persona	Ac/Cn	Plazo	Observación	Fol. V.B.
30/11/22				PROCURADURIA PÚBLICA SUPERVISION 3 CONFIRMA REVOCA	
				- I.A.N.C - ajuste a la ley	
				Remite a INI-Div. Legal	
30/11/22					
30/11/22	Zoila S.			Para su atención	
30/11/22	SDU	01		Permite para emisión de informe de devoluc. conforme a RTF 8241-2022.	



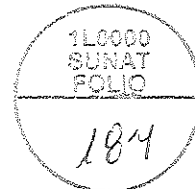
CODIGO DE ACCION :	13 CONOCIMIENTO Y FINES	CODIGO DE CONCLUSION:	13 DERIVADO A SEDE CENTRAL
01 ACCION NECESARIA	15 VISACION	01 INADMISIBLE	14 INFUNDADO
02 ACOMPAÑAR ANTECEDENTES	19 ABSOLUCION DE CONSULTA	02 DESESTIMIENTO	16 AUTORIZA CORRECCION
04 DEVOLVER AL INTERESADO	20 NOTIFICAR AL INTERESADO	05 PROCEDENTE	17 LEGAJESE Y ARCHIVE
06 OPINION TECNICA	22 NUMERACION	06 ANEXADO AL BASICO	18 COMISO Y MULTA
09 POR CORRESPONDERLE	24 VERIF. DOCUMENTARIA	07 REQUERIMIENTO ATENDIDO	19 FUNDADO EN PARTE
10 PREPARAR RESPUESTA	25 FIRMAR	08 IMPROCEDENTE	21 DERIVADO A TRIB. ADUANAS
11 PROYECTAR RESOLUCION	26 INFORMAR	11 NOTIFICACION	23 DERIVADO ADUANA OPERATIVA
12 SEGUN SOLICITADO	27 ARCHIVAR	12 ARCHIVADO	27 PROCEDENTE EN PARTE

163



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
FALCONI GRILLO Aldo Isaias
FAU 20131370645 soft
Fecha: 22/11/2022 14:18:02
COT
Motivo: En señal de
conformidad



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

EXPEDIENTE Nº : 2021011137
INTERESADO : CUEROS SUPERIOR S.A.C.
ASUNTO : Apelación
PROCEDENCIA : Intendencia de Aduana Marítima del Callao
FECHA : Lima, 15 de noviembre de 2022

VISTA la apelación interpuesta por **CUEROS SUPERIOR S.A.C.** con RUC Nº 20565413903 contra la Resolución de División Nº 001525-2021-SUNAT/3D8400 emitida el 01 de setiembre de 2021 por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, que declaró infundado en parte el recurso de reclamación contra la Resolución de División Nº 000313-2021-SUNAT/3D8500 de 15 de febrero de 2021, que declaró improcedente la solicitud de devolución, en el extremo de la determinación de valor que comprende los tributos determinados como consecuencia del ajuste del valor de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031 numerada el 14 de julio de 2016, sustentado en el Informe de Determinación de Valor Nº 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISIÓN 1 emitido el 15 de noviembre de 2020.

CONSIDERANDO:

Que la materia de grado consiste en verificar la procedencia del ajuste de valor en aduanas efectuado en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031 en aplicación del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF y sus modificatorias.

Que el artículo 1 del citado acuerdo, determina que el valor en aduanas de las mercancías importadas será el "Valor de Transacción" es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, y en caso dicho valor no pueda determinarse con arreglo al artículo 1 (método del valor de transacción), el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas y así sucesivamente¹.

Que la Decisión Nº 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, establece que: *"Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran."*, por lo que resulta incuestionable que antes de la determinación de tributos por parte de la Aduana, esta debe cumplir con motivar el ajuste del valor que efectúa conforme a las normas legales aplicables y los elementos de juicio que surjan en cada caso.

¹ De conformidad con el artículo 2 del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC aprobado por Decreto Supremo Nº 186-99-EF y en concordancia con la Nota General de Aplicación Sucesiva de los Métodos de Valoración, Anexo I del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
HUAMAN SIALER Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 18/11/2022 19:02:55
COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
WINSTANLEY PATIO
Elizabeth Teresa FAU
20131370645 soft
Fecha: 20/11/2022
16:53:57 COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
MARTEL SANCHEZ Jose
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 18/11/2022 20:41:52
COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Que mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013 de 06 de marzo de 2013 que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, esta Sala estableció los siguientes criterios: *"Los requisitos establecidos por los incisos c) y d), la segunda parte del inciso h) y la primera parte del inciso i) del artículo 5° del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF, modificado por Decreto Supremo N° 009-2004-EF, no se adecuan a lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 846² de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por lo que su incumplimiento en la factura comercial correspondiente a un despacho aduanero, no puede sustentar la notificación de una Duda Razonable ni la decisión de descartar la aplicación del Primer Método de Valoración Aduanera para determinar el valor en aduanas de la mercancía importada"*.

"Los requisitos establecidos por los incisos a), b), e), f), g), la primera parte del inciso h), la segunda parte del inciso i) y el inciso j) del artículo 5° del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF, modificado por Decreto Supremo N° 009-2004-EF, se adecuan a lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Por consiguiente, cuando una factura comercial que sustenta el despacho aduanero de mercancía importada no cumple tales requisitos, la Administración Aduanera debe notificar una Duda Razonable a efecto que el importador presente información y documentos adicionales que permitan verificar que en su transacción se cumplieron tales requisitos, descartándose el Primer Método de Valoración Aduanera solamente si después de dicha notificación, el importador no puede acreditar su cumplimiento".

"Los documentos que emiten las entidades financieras nacionales o internacionales utilizados por el comprador para realizar pagos a favor del vendedor, presentados por el importador durante el despacho aduanero, no tienen mérito probatorio para acreditar el precio realmente pagado por la mercancía importada cuando no hacen referencia a la factura comercial o al contrato de compra venta de la mercancía importada si el importador no presenta documentos o elementos de juicio adicionales que permitan relacionar dichos documentos con dicha mercancía".

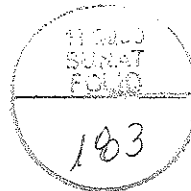
"Los registros contables en los que se anotan la transacción de la mercancía importada y demás operaciones vinculadas con la importación que no se lleven de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y que son presentados para acreditar la correcta aplicación del Primer Método de Valoración Aduanera del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, no tienen valor probatorio. No obstante, las transacciones y operaciones anotadas en los referidos registros podrán ser acreditadas a través de otros documentos que sean fehacientes y produzcan certeza".

Que asimismo en cuanto a lo establecido en el artículo 5 y el numeral 5 del artículo 9 de la Resolución N° 1684 - Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, se debe de precisar que los criterios interpretativos establecidos en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013, la cual constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, referidos a los requisitos de la Factura Comercial, a la evaluación de documentos financieros y contables, entre otros aspectos de la valoración aduanera, fueron desarrollados en el sentido de las normas del Acuerdo de Valor de la OMC, para asegurar su correcta aplicación.

Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, las disposiciones de la Resolución N° 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina³, que aprobó el Reglamento Comunitario sobre la aplicación del valor en aduana de las mercancías importadas al Territorio Aduanero Comunitario, deben ser interpretadas en el sentido del Acuerdo de Valor de la OMC, por lo que para su aplicación se deben tener en cuenta, en principio, los criterios interpretativos contenidos en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013; debiendo en todo caso evaluar las particularidades que se presentan en cada caso concreto.

² Resolución sustituida por la Resolución N° 1684.

³ Se debe tener en cuenta que mediante la Decisión 326 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los países miembros de la Comunidad Andina, que a su vez son miembros de la Organización Mundial de Comercio, aprobaron que para efectos de la valoración aduanera se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de Valor de la OMC, obligándose a cumplir las reglas de valoración contenidas en dicho Acuerdo, lo cual fue reiterado por las Decisiones 378 y 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Sobre la inaplicación del Primer Método a fin de determinar el valor de las mercancías importadas:

Que cabe señalar que el artículo 17 de la Decisión N° 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas de la Comisión de la Comunidad Andina, regula el tema de dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, estableciendo que: *"Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustadas de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista".*

Que asimismo y de conformidad con la Decisión N° 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, señalada previamente, resulta incuestionable que antes de la determinación de tributos por parte de la Aduana, esta debe cumplir con motivar el ajuste del valor que efectúa conforme las normas legales aplicables y los elementos de juicio que surjan en cada caso.

Que sobre la procedencia del ajuste de valor la recurrente a fin de acreditar el pago de la Factura Comercial N° EXD 3/16-198 por el importe de US\$ 67,162.80 (foja 14 al reverso), presentó:

- a) Copias de las solicitudes de transferencia al exterior emitidas por el Banco BBVA Continental, (fojas 22, 23, 24, 25 y 26) que indican como concepto de pago: *"Por compra de cuero sintético para la industria de calzado"*.
- b) Copias de Voucher emitidos por el Banco BBVA Continental, (fojas 23 al reverso, 24 al reverso, 25 al reverso y 27 al reverso) que indican como concepto de pago: *"Compra de cuero sintético"*.
- c) Copia de mensaje Swift emitido por el Banco BBVA Continental (fojas 26 al reverso) que indica como concepto de pago: *"Por compra de cuero sintético para la industria del calzado"*.
- d) Copias del Estado de Cuenta Corriente – Movimiento y Saldo a la Fecha, emitidas por el Banco BBVA Continental (fojas 20-22 al reverso).

Que al respecto, la documentación presentada por la recurrente no acredita la cancelación de la Factura Comercial N° EXD 3/16-198 por el importe de US\$ 67,162.80, puesto que ninguna de la documentación presentada hace referencia expresa al pago de la citada factura, solo se consigna de manera genérica, la compra de cuero sintético, no pudiéndose realizar la trazabilidad necesaria a fin de acreditar el pago del precio realmente pagado o por pagar.

Que por otro lado, la recurrente, argumenta que las transferencias bancarias presentadas, también sustentarían el pago de otras facturas comerciales, sin embargo, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00720-A-2018, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, cuando se presentan como prueba del pago de la factura de la mercancía importada, transferencias bancarias con las que también se pagaron otras facturas, para que se pueda comprobar que dichas transferencias comprenden la cancelación de la factura comercial en controversia, es necesario que el administrado presente o detalle, en calidad de medio probatorio, todas las facturas mencionadas en las referidas transferencias, así como todos los medios probatorios relacionados a éstas. En los actuados no obran copias de las otras facturas comerciales, razón por la cual tampoco es posible comprobar dichas transferencias bancarias.

Que en consecuencia, considerando que es la recurrente la que tiene la carga de la prueba para sustentar que el valor en aduana declarado⁴ es el precio realmente pagado o por pagar, y que de la información consignada en la Factura Comercial y de los actuados, no se encuentra acreditado el precio realmente pagado o por pagar, por lo que en concordancia con el criterio jurisprudencial citado y lo previsto en el

⁴ Según lo previsto en el inciso b) del artículo 1 del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC aprobado por Decreto Supremo N° 186-99-EF, la carga de la prueba recae sobre el importador a fin de acreditar que el valor en Aduana declarado es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas de conformidad con las condiciones y ajustes previstos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y las normas que prevé el citado reglamento.



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

artículo 17 de la Decisión Nº 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra arreglado a ley el rechazo del Primer Método de Valoración de la OMC⁵.

Aplicación de los métodos de valoración secundarios:

Que con relación al rechazo del Segundo Método de Valoración Aduanera, siguiendo el criterio establecido en la Resolución Nº 06509-A-2013 de 18 de abril de 2013, en el supuesto de que la Administración Aduanera no tenga una referencia de mercancía idéntica con las características de la mercancía objeto de valoración y el importador tampoco le proporciona una, corresponde descartar la aplicación del Segundo Método de Valoración, siendo la falta de esa referencia un fundamento suficiente para no aplicar dicho método. En tal sentido, dado que la Administración Aduanera no tiene referencias de mercancía idéntica a la que es objeto de valoración y el recurrente tampoco ha presentado referencias, se encuentra arreglado a ley que haya descartado la aplicación del Segundo Método de Valoración.

Que habiéndose rechazado correctamente la aplicación del Primer y Segundo Método de Valoración de la OMC, corresponde evaluar si el Tercer Método de Valoración de la OMC fue correctamente aplicado, método utilizado por la Administración para la determinación del valor en aduana.

Que en cuanto la aplicación de las reglas del Tercer Método de Valoración o Método de Valoración de las mercancías similares para determinar el valor en aduanas de la mercancía materia de este caso, cabe señalar que de los actuados y de la información que consta en la página web de la Administración (www.sunat.gob.pe), se tiene lo siguiente:

Sobre la determinación de valor de las Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031:

Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 Serie 1	DAM Nº 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: D301 Característica: Tipo de tela: Tejido de trama y urdimbre, Composición de la materia plástica: Poliuretano, Espesor de la materia plástica: 1.20 mm, Gramaje: 598 g/m ² , Composición de la tela: Poliéster 85% y Algodón 15%, Acabado: Perchado, Grado de elaboración: Hilados de distintos colores, Ancho: 143 cm Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 2709 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, raschel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m ² , ancho: 145 cm, color: black, item: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast. Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016

⁵ La Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03893-A-2013 que constituye jurisprudencia de observancia, precisa lo siguiente: "De acuerdo con el citado artículo 1º, para que se aplique el Primer Método de Valoración Aduanera denominado Valor de Transacción de Mercancías Importadas, se deben presentar los elementos que a continuación se menciona:

- Elemento Precio: Debe existir un precio realmente pagado o por pagar, es decir un pago total que haya hecho o que hará el comprador al vendedor o en beneficio de éste, el cual aparece normalmente en la factura comercial, sin que ello signifique que no pueda constar en otro documento.
- Elemento Mercancía: El precio que sirve de base para la valoración aduanera es únicamente el que se paga por la mercancía importada, no debiendo incluirse pagos que realice el comprador a favor del vendedor por conceptos distintos al de la mercancía importada.
- Elemento Venta para la Exportación al país de Importación: La transacción o negocio que generó la importación de la mercancía objeto de valoración debe haber sido necesariamente una venta, la que además debe haberse realizado para exportar la mercancía al país de importación.
- Elemento Ajustes: Al precio pagado o por pagar se le debe realizar los ajustes que están previstos en el artículo 8º del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, o deducciones según lo señalado por Nota Interpretativa al artículo 1º del citado Acuerdo. Si no es posible realizar los ajustes previstos en el citado artículo 8º por falta de datos objetivos y cuantificables, se descartará el Primer Método de Valoración Aduanera".



Tribunal Fiscal

N° 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 Serie 2	DAM N° 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: D301 Característica: Tipo de tela: Tejido de trama y urdimbre, construcción: ligamento compuesto, grado de elaboración: blanqueado, acabados: perchado, materia plástica: poliuretano, espesor materia plástica: 1.22 mm, Gramaje: 599 g/m ² , ancho: 142 cm, observaciones: lamina de plástico celular, liso, brillante, fibra poliéster 82%, algodón 18% Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 4084 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m ² , ancho: 145 cm, color: black, item: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast. Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 3	DAM N° 118-2016-10-323274 - Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: GB02-1 Característica: Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición.: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: recubierto (coating), uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 598 g/m ² , ancho: 141 cm Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1036 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m ² , ancho: 145 cm, color: black, item: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast. Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 Serie 4	DAM N° 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G33 Característica: Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición.: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 605 g/m ² , ancho: 141 cm Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1052 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m ² , ancho: 145 cm, color: black, item: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast. Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 Serie 5	DAM N° 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G52 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición.: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: recubierto, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 597 g/m², ancho: 141 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1030 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m², ancho: 145 cm, color: black, ítem: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast.</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 Serie 6	DAM N° 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G81 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición.: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 595 g/m², ancho: 141 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1031 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m², ancho: 145 cm, color: black, ítem: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast.</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 Serie 7	DAM N° 118-2016-10-323274 Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G81 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición.: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: recubierto, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 589 g/m², ancho: 141 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 508 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m², ancho: 145 cm, color: black, ítem: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast.</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 8	DAM Nº 118-2016-10-323274 - Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G83 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 72% poliéster, 28% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: teñido, acabado: recubierto, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 599 g/m2, ancho: 141 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 549 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m², ancho: 145 cm, color: black, item: sneaker no-brigth, tej. Recub.c/m.plast.</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 10	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: G173 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 68% poliéster, 32% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: revestido, perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.20 mm, Gramaje: 620 g/m², ancho: 141 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1001 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 11	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H20 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 75% poliéster, 25% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: revestido, perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 618 g/m², ancho: 142 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 339 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 12	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H24B Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 80% poliéster, 20% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 635 g/m², ancho: 144 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 738 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 13	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H26 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 70% poliéster, 30% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: revestido, perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 620 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 2403 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 14	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H28 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 85% poliéster, 15% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 630 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 2403 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 15	DAM Nº 118-2016-10-323274 - Serie 30
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H29 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 80% poliéster, 20% algodón, ligamento compuesto, grado de elaboración: hilados de diferentes colores, acabado: perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 602 g/m², ancho: 144 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 419 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: NOBUCK Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.50 mm, Gramaje: 550 g/m², ancho: 145 cm, color: black, ítem: sneaker no-brigh, tej. Recub.c/m.plast.</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 505 METRO Fecha de Embarque: 31/07/2016
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 16	DAM Nº 118-2016-10-263520 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: H30 Característica: <i>Materia textil: tejido de trama y urdimbre, composición: 70% poliéster, 30% algodón, adherido a otro tejido, grado de elaboración: teñido, acabado: revestido, perchado, uso: materia plástica: poliuretano, espesor: 1.40 mm, Gramaje: 620 g/m², ancho: 142 cm</i> Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 2403 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO LAMINADO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: <i>Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 100% Poliéster, grado de elaboración: teñido, acabado: perchado, const.: punto por urdimbre (tricot, rashel), mat. Plástica: Poliuretano, Espesor: 1.40 mm, Gramaje: 623 g/m², ancho: 145 cm</i> Uso: Calzado País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 332 METRO Fecha de Embarque: 16/06/2016



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

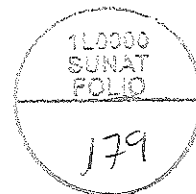
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 17	DAM Nº 118-2015-10-332803 - Serie 01
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: V03 Característica: Composición: 100% poliuretano, elaboración: con soporte celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 90% poliéster, 10% poliéster, teñido, acabado: liso, color: rojo oscuro, ancho: 145 cm, espesor: 1.00 mm, Gramaje: 468 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 411 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: LANCER IMPALA Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Tejido de punto, acabado: Gofrado, Color: Varios, ancho: 140 cm, espesor: 0.80 mm, gramaje: 510 gr/m ² , composición: 15% Poliéster, 85% policloruro de vinilo, calandrado, sop.: Tejido de Punto:15, Crudo Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 11946 METRO Fecha de Embarque: 22/07/2015
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 18	DAM Nº 118-2015-10-332803 - Serie 01
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: V04 Característica: Composición: 100% poliuretano, elaboración: con soporte celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 88% poliéster, 12% poliéster, teñido, acabado: liso, color: negro, ancho: 145 cm, espesor: 1.00 mm, Gramaje: 468 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1033 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: LANCER IMPALA Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Tejido de punto, acabado: Gofrado, Color: Varios, ancho: 140 cm, espesor: 0.80 mm, gramaje: 510 gr/m ² , composición: 15% Poliéster, 85% policloruro de vinilo, calandrado, sop.: Tejido de Punto:15, Crudo Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 11946 METRO Fecha de Embarque: 22/07/2015
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 21	DAM Nº 118-2016-10-204950 - Serie 06
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: V07 Característica: Espesor: 0.990 mm, gramaje: 469 g/m ² , ancho: 144 cm, observaciones: tejido de punto p/urdimbre, de fib. Sint., teñido, perchado, rec.p/una cara, c/plástico celular, c/beige, liso, materia textil: 100% poliéster, materia plástica: poliuretano. Tejido de punto. Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1065 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: PERSE NEGRO Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Mat. Textil: Tejido de punto, Composición: 40% Poliéster, 60% Poliuretano (elastómero o spandex), grado de elaboración: jaspeado (melange, mezcla de fibras), acabado: recubierto (coating), const: ligamento tafetán, mat. Plástica: poliuretano, espesor: 1.00 mm, gramaje: 480 g/m ² , ancho: 140 cm Uso: Industrial País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 3159 METRO Fecha de Embarque: 13/05/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 22	DAM Nº 118-2016-10-030501 - Serie 04
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: JB02-1 Característica: Espesor: 0.800 mm, gramaje: 301 g/m ² , ancho: 142 cm, comp.: 100% poliuretano, elab.: con soporte celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 79% poliéster 21% algodón, teñido, acabo: liso, color: blanco Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 936 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, sop: tejido de punto, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: sin acabados, color: plata plata, uso: calidad: primera, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 301 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 540.500 METRO Fecha de Embarque: 19/12/2015



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 23	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: J20 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 79% Poliéster, 21% Algodón, teñido, acabado: liso, color blanco, ancho: 142 cm, espesor: 0.800 mm, gramaje: 280 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 519 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 23	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: J20 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 79% Poliéster, 21% Algodón, teñido, acabado: liso, color blanco, ancho: 142 cm, espesor: 0.800 mm, gramaje: 280 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 519 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 24	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: J33 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 80% Poliéster, 20% Algodón, teñido, acabado: gofrado, color marrón, ancho: 142 cm, espesor: 0.800 mm, gramaje: 280 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 943 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 25	DAM N° 118-2016-10-503814 - Serie 20
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: Q-001 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 70% Poliéster, 30% Algodón, teñido, acabado: revestido, color blanco, ancho: 141 cm, espesor: 1.400 mm, gramaje: 540 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 811 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: FORRO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: 1er grado elab.: con soporte, 2do grado elab.: celular, 1er com.: plast.: poliuretano 100%, tipo soporte: tejido de trama y urdimbre, 1er com. Tej. Polyester 50%, 2do com. Tej. Polyester 50%, grado de elaboración: crudo, espesor 1ra med: 0.800 mm, ancho: 145 cm, gramaje: 510 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1484.500 METRO Fecha de Embarque: 24/11/2016



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 26	DAM N° 118-2016-10-503814 - Serie 20
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: Q-006 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 70% Poliéster, 30% Algodón, teñido, acabado: revestido, color blanco, ancho: 141 cm, espesor: 1.400 mm, gramaje: 558 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 405 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: FORRO Marca: SINTETICOS CAQUETA Modelo: S/M Característica: 1er grado elab.: con soporte, 2do grado elab.: celular, 1er com.: plast.: poliuretano 100%, tipo soporte: tejido de trama y urdimbre, 1er com. Tej. Poliéster 50%, 2do com. Tej. Poliéster 50%, grado de elaboración: crudo, espesor 1ra med: 0.800 mm, ancho: 145 cm, gramaje: 510 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1484.500 METRO Fecha de Embarque: 24/11/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 27	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: J20 Característica: Acabado: gofrado, color: vino, espesor: 0.500 mm, gramaje: 274.00 g/m ² , ancho: 143 cm, lamina de plástico celular 100% poliuretano, color granate, con soporte de tela no tejida 100% Poliéster Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1399 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 28	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: T05 Característica: Espesor: 0.650 mm, gramaje: 269 g/m ² , ancho: 145 cm, lamina de plástico celular 100% poliuretano, color negro, con soporte de tela no tejida, 90% poliéster 10% algodón, teñido, acabo: liso Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1399 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM N° 118-2016-10-257031 - Serie 29	DAM N° 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: T05 Característica: Espesor: 0.700 mm, gramaje: 285 g/m ² , ancho: 145 cm, lamina de plástico celular 100% poliuretano, color blanco, con soporte de tela no tejida, 85% poliéster 15% algodón, teñido, acabo: liso Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 1399 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016



Tribunal Fiscal

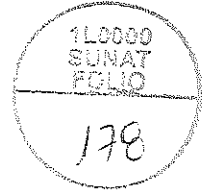
Nº 08241-A-2022

Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 30	DAM Nº 118-2016-10-030501 - Serie 04
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: EB04 Característica: Acabado: gofrado, azul, espesor: 0.700 mm, gramaje: 303 g/m ² , ancho: 144 cm, bilaminado de materia plástica celular 100% poliuretano, color azul, con refuerzo interno de materia textil 100% poliéster Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 936 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUERO SINTETICO Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, sop: tejido de punto, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: sin acabados, color: plata plata, uso: calidad: primera, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 301 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 540.500 METRO Fecha de Embarque: 19/12/2015
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 31	DAM Nº 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: EB07JA Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 85% Poliéster, 15% Algodón, teñido, acabado: liso, color beige, ancho: 145 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 275 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 943 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016
Materia de Ajuste	Referencia
DAM Nº 118-2016-10-257031 - Serie 32	DAM Nº 118-2016-10-486240 - Serie 10
Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: CUEROS SINTETICO Marca: UNIVERSAL Modelo: EB3061 Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tejido de trama y urdimbre, 85% Poliéster, 15% Algodón, teñido, acabado: liso, color blanco, ancho: 145 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 270 g/m ² Uso: Marroquinería País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 943 METRO Fecha de Embarque: 10/06/2016	Nivel Comercial: MAYORISTA Nombre Comercial: ARTIFICIAL LEATHER (PU STOCK) Marca: S/M Modelo: S/M Característica: Comp.: 100% poliuretano, elab: con soporte, celular, sop: tela sin tejer, 50% Poliéster, 50% Poliéster, teñido, acabado: gofrado, color: fucsia, ancho: 137 cm, espesor: 0.700 mm, gramaje: 260 g/m ² Uso: Confecciones País de Origen: CHINA País de Embarque: CHINA Cantidad: 874 METRO Fecha de Embarque: 13/11/2016

Que como se aprecia de los cuadros precedentes, las mercancías correspondientes a la Declaración Aduanera de Mercancías N° 118-2016-10-257031 (Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32) y las referencias utilizadas para efectuar el ajuste de valor contenida en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías N° 118-2016-10-323274 (Serie 30), 118-2016-10-263520 (Serie 06), 118-2015-10-332803 (Serie 01), 118-2016-10-204950 (Serie 06), 118-2016-10-030501 (Serie 04), 118-2016-10-486240 (Serie 10) y 118-2016-10-503814 (Serie 20), son similares según lo previsto en el inciso b), numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, ya que si bien se trata de mercancías que no son iguales en todo, tienen características semejantes, que les permiten cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables, tal como se indica en los cuadros comparativos precedentes.

Que se debe precisar que de la información que consta en los actuados las mercancías objeto de valoración y las referencias no tienen incorporados ni contienen los elementos previstos en el numeral iv) del inciso b) del apartado 1) del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por los cuales no se hayan hecho ajustes.

Que en tal sentido, en este aspecto debe considerarse las referencias presentadas por la Administración como válidas.



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

Que de otro lado en cuanto al elemento tiempo, se verifica que las mercancías materia de ajuste de valor en aduanas, fueron embarcadas el 10 de junio de 2016 y las mercancías de la transacción utilizadas como referencias contenidas en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías N° 118-2016-10-323274 (Serie 30), 118-2016-10-263520 (Serie 06), 118-2015-10-332803 (Serie 01), 118-2016-10-204950 (Serie 06), 118-2016-10-030501 (Serie 04), 118-2016-10-486240 (Serie 10) y 118-2016-10-503814 (Serie 20) fueron embarcadas el 31 de julio de 2016, 16 de junio de 2016, 22 de julio de 2015, 13 de mayo de 2016, 19 de diciembre de 2015, 13 de noviembre de 2016 y 24 de noviembre de 2016 respectivamente, es decir, las mercancías utilizadas como referencias fueron exportadas dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días calendario anteriores y posteriores a la fecha de exportación de las mercancías objeto de valoración⁶, de manera que califican como referencias válidas para determinar el valor en aduanas de conformidad con el Tercer Método de Valoración Aduanera.

Que en este punto se debe precisar que el importador no ha presentado prueba alguna que acredite que las prácticas comerciales y las condiciones del mercado que afectan al precio de la mercancía no permanecieron idénticas en el período comprendido entre la fecha de exportación de la mercancía objeto de valoración y la fecha de exportación de la mercancía que ha sido utilizada como referencia, de manera que no existe elemento de juicio alguno relacionado con el elemento tiempo que impida considerar las referencias utilizadas por la Administración como referencias válidas.

Que con relación al elemento cantidad, según consta en los actuados, las cantidades de las mercancías importadas mediante la Declaración Aduanera de Mercancías N° 118-2016-10-257031 (Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32) son comparables con las cantidades de las mercancías importadas mediante en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías N° 118-2016-10-323274 (Serie 30), 118-2016-10-263520 (Serie 06), 118-2015-10-332803 (Serie 01), 118-2016-10-204950 (Serie 06), 118-2016-10-030501 (Serie 04), 118-2016-10-486240 (Serie 10) y 118-2016-10-503814 (Serie 20), utilizadas como referencias.

Que asimismo, se aprecia que tanto el importador de la Declaración Aduanera de Mercancías N° 118-2016-10-257031 (Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32), declararon como nivel comercial "MAYORISTA", al igual que los importadores de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías N° 118-2016-10-323274 (Serie 30), 118-2016-10-263520 (Serie 06), 118-2015-10-332803 (Serie 01), 118-2016-10-204950 (Serie 06), 118-2016-10-030501 (Serie 04), 118-2016-10-486240 (Serie 10) y 118-2016-10-503814 (Serie 20) declararon como nivel comercial "MAYORISTA".

Que en ese contexto, con relación a los elementos "cantidad"⁷ y "nivel comercial"⁸ y dada la naturaleza de

⁶ De acuerdo al Artículo 39 de la Resolución 1684 - Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas: Elemento tiempo. "En la determinación del valor en aduana por aplicación del Método del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, la fecha que se debe considerar es la del momento de la exportación al territorio aduanero comunitario. En este sentido se tomarán en cuenta únicamente mercancías que hayan sido exportadas en el mismo momento o en un momento aproximado que las mercancías objeto de valoración, considerando la definición de momento aproximado dispuesta en el literal e) del artículo 2 de este Reglamento.

El tiempo máximo señalado como momento aproximado será de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario; no obstante, los Países Miembros podrán reglamentar un plazo menor.

Si el importador considera que el valor tomado por la Administración Aduanera en aplicación de este método no cumple con la definición de momento aproximado, deberá sustentarlo mediante pruebas documentales, para lo cual deberá tener en cuenta la variación de las prácticas comerciales y condiciones de mercado que incidan en el precio de la mercancía objeto de valoración".

⁷ La Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013 que constituye Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, señala que: "En lo que se refiere a la "cantidad", se debe indicar que ésta se refiere al número de unidades de la mercancía que es objeto de una transacción. Este aspecto también puede influir en la política comercial del vendedor. De hecho, la mayoría de vendedores otorgan descuentos sobre el precio cuando es mayor la cantidad de la mercancía comercializada. No obstante, la cantidad no siempre tiene incidencia en el precio de la mercancía, ya que pueden existir vendedores que por diversas razones, como puede suceder en el caso de productos con una demanda inelástica, no otorguen descuentos por cantidad, ya que una decisión de ese tipo no afectaría el volumen de sus ventas. En este caso, también se puede concluir que el elemento "cantidad" afecta al valor de transacción de la mercancía únicamente si éste significa que el vendedor otorgue un descuento por este concepto".

⁸ La Resolución del Tribunal Fiscal N° 03893-A-2013 que constituye Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, señala que: "...el nivel comercial constituye una condición del comprador que se la atribuye únicamente el vendedor de la mercancía. Este tratamiento diferenciado puede significar la aplicación de descuentos en los precios, pero también podría no tener ninguna incidencia en ellos y consistir en un tratamiento diferenciado de otros aspectos de la relación comercial entre comprador y vendedor, como es la publicidad, el servicio post venta, etc. En consecuencia, se puede decir que el elemento "nivel comercial" afecta al valor de transacción de la mercancía únicamente si éste significa que el vendedor otorgue un descuento por dicho concepto".



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

ambos, corresponde analizar si la declaración aduanera materia de ajuste de valor ha sido beneficiada con un descuento por cantidad y/o nivel comercial que afecte su valor de transacción. En ese sentido se debe indicar que de la documentación que obra en los actuados como sustento de la declaración aduanera materia de ajuste de valor, se aprecia que esta no ha sido beneficiada con un descuento por cantidad o nivel comercial; por otro lado de la información aportada por la Administración Aduanera esta señala que las declaraciones aduaneras que utiliza como referencias no han sido beneficiadas con un descuento por cantidad y/o nivel comercial, hecho que además no ha sido cuestionado por el recurrente.

Que en tal sentido, el nivel comercial y la cantidad de las mercancías importadas mediante la Declaración Aduanera de Mercancías objeto de ajuste, resultan comparables con el de las importaciones tomadas por la Aduana como referencias, sin que sea necesario realizar sobre ellas ningún ajuste para hacerlas comparables.

Que en consecuencia, se puede concluir que se encuentra arreglada a ley la determinación de tributos dejados de pagar, debido a que el ajuste de valor en aduanas realizado por la Administración Aduanera en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031 (Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32), se realizó correctamente, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada en dicho extremo.

Sobre la determinación de valor de las Series 09, 19 y 20 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031:

Que se verifica en el Informe de Determinación de Valor Nº 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISIÓN 1 que la Administración utiliza como referencias para el ajuste de valor de las Series 09, 19 y 20 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031, los valores de las mercancías consignadas en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías Nº 118-2016-10-323274 (serie 30) y 118-2015-10-332803 (serie 01).

Que de la información que obra en los actuados y la registrada en la página web de la Administración (<http://www.sunat.gob.pe>), se verifica que existe diferencia en los gramajes de las mercancías comparadas (tejidos) tal como se desarrolla en el siguiente cuadro:

MATERIA DE AJUSTE		REFERENCIA	
DAM 118-2016-10-257031	GRAMAJE	DAM 118-2016-10-323274	GRAMAJE
Serie 09	609 g/m ²	Serie 30	550 g/m ²
DAM 118-2016-10-257031	GRAMAJE	DAM 118-2016-10-332803	GRAMAJE
Serie 19	440 g/m ²	Serie 01	510 g/m ²
DAM 118-2016-10-257031	GRAMAJE	DAM 118-2016-10-332803	GRAMAJE
Serie 20	445 g/m ²	Serie 01	510 g/m ²

Que al respecto la Administración señala que las mercancías comparadas tienen características semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.

Que sin embargo, se verifica que las mercancías utilizadas como referencias superan el margen de tolerancia señalado en la Circular Nº INTA-CR-018.2002, que es la única norma publicada y vigente que establece los márgenes de tolerancia aplicables a los productos textiles.

Que en ese sentido, lo expuesto por la Administración no sustenta técnicamente que a pesar de las diferencias señaladas, las mercancías comparadas cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables, es decir que la diferencia en los gramajes no afectan la similitud que se requiere para que las referencias sean consideradas referencias comparables a efectos de aplicarse el Tercer Método de Valoración OMC.

Que en consecuencia, resulta evidente que el ajuste de valor efectuado no se encuentra arreglado a ley, por lo que debe dejarse sin efecto, y en tal sentido, corresponde revocar la resolución apelada en este extremo.

Que cabe precisar que este Tribunal no efectúa la valoración de las mercancías importadas para la determinación del valor aduanero, atribución que corresponde ser ejercida de manera exclusiva a la Administración Aduanera, sino que se limita a verificar el cumplimiento de las normas de valoración por



Tribunal Fiscal

Nº 08241-A-2022

parte de esta como sustento de su acto de determinación, a fin de establecer si el ajuste de valor se encuentra o no arreglado a ley.

Que con relación a los demás argumentos planteados en el recurso de apelación se debe precisar:

- Los argumentos referidos a la aplicación del Primer Método de Valoración, no resultan aplicables en este caso, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Reiterándose que la razón fundamental por la cual no resulta aplicable en el presente caso el Primer Método de Valoración o Método de Valoración del Valor de Transacción de las Mercancías Importadas, es que no se ha podido acreditar oportuna y fehacientemente la cancelación de la Factura Comercial sustento de la presente importación.
- Cabe precisar que, con relación a la confirmación de la determinación de una parte de las mercancías, en lo que respecta a que la Administración Aduanera no habría aplicado correctamente el Tercer Método de Valoración, por cuanto las referencias utilizadas no son comparables respecto de sus mercancías, debe indicarse que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03893-A-2013 estableció como criterio de observancia obligatoria que: *"Para calificar a una mercancía importada como similar a la que es objeto de valoración, debe existir entre ellas una identidad parcial en sus aspectos fundamentales o sustanciales y accesorios o complementarios, siendo una condición para establecer dicha calificación que se sustente técnicamente que las diferencias existentes entre ambas mercancías no impidan que éstas cumplan las mismas funciones y que sean comercialmente intercambiables. Asimismo, es necesario que se hayan producido en el mismo país y que no tengan incorporados o no contengan, según el caso, los elementos previstos en el numeral iv) del inciso b) del apartado 1) del artículo 8º del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, por los cuales no se hayan hecho ajustes"*. Siendo que, del Informe de Determinación de Valor Nº 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISIÓN 1 se aprecia que la Administración Aduanera ha sustentado las razones por las cuales las referencias utilizadas califican como mercancías similares que aunque no son iguales en todo, tienen características semejantes que permiten que estas puedan cumplir las mismas funciones y puedan ser comercialmente intercambiables, utilizando además cuadros comparativos para una mejor descripción.
- Finalmente, los demás argumentos esgrimidos por la recurrente en su recurso de apelación no enervan de modo alguno el sentido y alcance del fallo a emitir.

Con los vocales Huamán Sialer y Martel Sánchez, e interviniendo como ponente la vocal Winstanley Patio.

RESUELVE:

- 1º.- **CONFIRMAR** la Resolución de División Nº 001525-2021-SUNAT/3D8400 emitida el 01 de setiembre de 2021 por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, en el extremo del ajuste de valor efectuado en las Series 01 a 08, 10 a 18, 21 a 32 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031.
- 2º.- **REVOCAR** la Resolución de División Nº 001525-2021-SUNAT/3D8400 emitida el 01 de setiembre de 2021 por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, en el extremo del ajuste de valor efectuado en las Series 09, 19 y 20 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2016-10-257031.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Administración Aduanera, para sus efectos.

HUAMÁN SIALER
VOCAL PRESIDENTE

WINSTANLEY PATIO
VOCAL

MARTEL SÁNCHEZ
VOCAL

FALCONÍ GRILLO
Secretario Relator
WP/FG/LA/ot

Nota: Documento firmado digitalmente



Firmado Electrónicamente por:
ANA LIZ BARRIOS DOMINGUEZ
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS
SECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE
VALOR
Fecha y hora: 21/08/2023 09:26

INFORME N.º 000320-2023-SUNAT/3D5140

A : **LOPEZ JIMENEZ FERNANDO ENRIQUE**
SECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE VALOR

DE : **BARRIOS DOMINGUEZ ANA LIZ**
SECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE VALOR

ASUNTO : **CALCULO DE TRIBUTOS DE LA DAM N° 118-2016-10-257031, EN VIRTUD DE LA RTF N°08241-A-2022,**

LUGAR : **CALLAO, 21 de agosto de 2023**

recibido el 6/11

I. ANTECEDENTES

La INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. (Código No. 5857); en representación de su comitente **CUEROS SUPERIOR S.A.C.**, numeró la Declaración Aduanera de Mercancías (en adelante DAM) No. 118-2016-10-257031.

II. ANALISIS

El 22/07/2016 se establece Duda Razonable respecto al valor en aduana declarado en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N° 118-2016-10-257031 por lo que se emite NOTIFICACIÓN DE DUDA RAZONABLE N°. 118-2016-11721 para los ítem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

La generación de la Notificación de Duda Razonable N°118-2016-11721, y la Orden de Depósito de Garantía OMC N°2016 - 6655, conlleva el inicio del Procedimiento de Duda Razonable; sin embargo, debe significarse que la citada garantía en efectivo (orden de depósito) se aprecia por temas informáticos ANULADA como consecuencia de la CANCELACIÓN de la Liquidación de Cobranza (Tipo 29 - Autoliquidación) N°118-16-146942 y 118-16-146580.

Posteriormente, mediante Notificación de Confirmación de Duda Razonable, No aplicación del Artículo 1° del Acuerdo del valor de la OMC y Requerimiento de referencias de precios N° 118-2020-6547 con fecha de emisión: 18/11/2020, depositada en Buzón Sol el 18/11/2020; se le comunicó al importador la decisión de confirmar la duda razonable para la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la DAM N°118-2016-10-257031.

Con fecha 14/07/2016 se emitió el INFORME DE DETERMINACION DE VALOR N° 118-2020-0476 debidamente notificado en el buzón electrónico SOL en fecha 16/12/2020.

La division de Controversias el 01/09/2021 emite la RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN N.º 001525-2021-SUNAT/3D8400 en el cual establece en el "ARTÍCULO PRIMERO: FUNDADO en el extremo de la devolución del monto en exceso comprendido en el Informe de Determinación de Valor N° 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1 de fecha 15.11.2020".

Posteriormente el Tribunal Fiscal el 15/11/2022 mediante la RTF N°08241-A-2022 en el cual resuelve:
 1.- Confirmar la RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN N.º 001525-2021-SUNAT/3D8400, en el extremo del ajuste de valor efectuados en las series 01 al 08, 10 al 18 y 21 al 32; 2.- Revocar la RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN N.º 001525-2021-SUNAT/3D8400, en el extremo del ajuste de valor efectuados en las series 09, 19 y 20 de la DAM N°118-2016-10-257031.

III. CONCLUSIONES

1.- Estando a los hechos, por medio del presente informe, se establece el cálculo en razón a lo resuelto por el Tribunal Fiscal en la RTF N°08241-A-2022.

Cuadro Cálculo de Saldo en exceso o por cobrar

	Nueva Liquidación Valor DAM 118-2016-10-257031 Fecha Numeración: 14/07/2016	Pago a cuenta según Imputación del/C (TIPO 29) N°118-16-146942 Fecha de cancelación: 01/08/2016 Y N°118-16- 146580 Fecha de cancelación:	Saldo en exceso	X
			Saldo por cobrar	
ADV	2,492.00	2,831.00		339.00
IGV	4,369.00	5,175.00		806.00
IPM	546.00	648.00		102.00
SUBTOTAL	7,407.00	8,654.00		
INTERES (*)	21.00	21.00		
Total US\$	7,428.00	8,675.00		1,247.00

Nota: Imputación Referencial

TIM \$ (DEL 14/07/2016 AL 27/07/2016)

(*) Intereses calculados desde el 14/07/2016 AL 27/07/2016: 0.28% de 7643: US\$21.00

Es todo lo que informo a usted para los fines que estime pertinente.



ANALIZ BARRIOS DOMINGUEZ
 CAS - REG. NY13
 Sección de Determinación de valor
 INTENDENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO



SUNAT



Firmado digitalmente por:
ELIZABETH SILVIA CASTRO FLORES
JEFE DE DIVISION
DIVISION DE CONTROVERSIAS
Fecha y hora: 01/09/2021 10:49

170

RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN

N.º 001525-2021-SUNAT/3D8400

RECLAMOS

Callao, 01 de septiembre de 2021

VISTOS, el expediente N.º 118-URD999-2021-428414 del 18.03.2021 presentados por la empresa **CUEROS SUPERIOR S.A.C.**, identificada con RUC N.º 20565413903, mediante el cual interpone recurso de reclamación contra lo resuelto en la Resolución División N.º 000313-2021-SUNAT/3D8500 de fecha 15.02.2021, que declara improcedente la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso en la DAM N.º 118-2016-10-257031, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la normativa vigente sobre valoración en aduana, constituida por la Decisión 571 Valor en Aduana de las Mercancías Importadas; Resolución N.º 1684 Reglamento Comunitario de la Decisión 571; Acuerdo de Valor de la OMC y el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC aprobado por D.S. N.º 186-99-EF y sus modificatorias (en adelante D.S. N.º 186-99-EF); así como el Procedimiento Específico DESPA-PE.01.10a (v.6) "Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC" (en adelante Procedimiento DESPA-PE.01.10a); y el Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por D.S. N.º 133-2013-EF (en adelante Código Tributario), la Administración procedió a determinar el valor en el presente caso:

DAM	N.º 118-2016-10-257031 fecha 14.07.2016	
Mercancia	CUERO SINTETICO	
IDV N.º	118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1 de fecha 15.11.2020	METODO DE AJUSTE: TERCER MONTO: US\$ 7 664,00
L.C. TIPO 29	N.º 118-2016-146942 N.º 118-2016-146580	MONTO: US\$ 1 034,00 MONTO: US\$ 7 641,00

Que, como consecuencia de la solicitud de devolución presentada mediante el expediente N.º 118-URD999-2020-951578 del 15.10.2020, la Administración Aduanera continuo el proceso de determinación de valor emitiendo el Informe de Determinación de Valor N.º 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1 de fecha 15.11.2020, determinándose el valor en aduana en aplicación al Tercer Método de Valoración por lo cual los tributos diferenciales a pagar ascienden al monto de US\$ 7 664,00 y considerando que el importador canceló las autoliquidaciones tipo N.º 29 Liquidación de Cobranza N.º 1118-2016-146942 y N.º 118-2016-146580

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.sunat.gob.pe/ci-ti-ti-interoperabilidad/valida/verificacion>; e ingresando la siguiente clave: atclshRT



por los montos de US\$ 1 034,00 y US\$ 7 641,00, total US\$ 8 675,00, en aplicación a las reglas de imputación al pago prevista en el artículo 31° del Código Tributario se verifica que con relación a la DAM N° 118-2016-10-257031 existe un saldo en exceso;

Que, conforme al precedente de observancia obligatoria establecido en la RTF N° 06569-A-2021¹, al existir un saldo en exceso conforme se desprende del informe de Determinación de Valor N° 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1 de fecha 15.11.2020, éste no tiene la naturaleza jurídica de ser reclamable en tanto no constituye una resolución de determinación de valor, en consecuencia, el expediente N° 118-URD999-2021-52663 del 12.01.2021 mediante el cual la recurrente interpone recurso de reclamación contra el citado Informe de Determinación de Valor N° 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1, no califica como tal, debiendo formar parte del presente recurso de reclamación para la evaluación de sus argumentos;

Que, a través del expediente del Visto (folios 151 al 155), y expedientes N° 118-URD999-2021-52663 del 12.01.2021 (folios 83 al 88), **CUEROS SUPERIOR S.A.C.**, interpone Recurso de Reclamación contra la Improcedencia de la solicitud de devolución de tributos por pagos indebidos o en exceso declarada en la Resolución División N° 000313-2021-SUNAT/3D8500, exponiendo como argumentos los siguientes:

1. La transacción comercial cumple con todas las condiciones y requisitos exigidos por el Acuerdo de Valor de la OMC para la aplicación del Primer Método de Valoración o Valor de Transacción, debiendo considerarse la aplicación del artículo 1° en conjunción con el artículo 8° y sus respectivas notas interpretativa, en el presente caso el valor en aduana declarado se encuentra acreditado con la factura comercial, documentos comerciales y financieros que acreditan el pago y copias de los registros contables, debiendo privilegiarse la aplicación del Primer Método de Valoración, no existiendo motivos para su descarte y aplicación de los métodos secundarios.
2. La Administración Aduanera fundamenta su duda razonable en la existencia de referencias encontradas en el SIVEP y no en la imposibilidad de verificar algunos de los elementos de la definición de los requisitos o de las circunstancias exigidas por el Primer método de valoración para la determinación del valor en aduanas, por lo que se encuentra viciado de nulidad, de conformidad con lo establecido en el inciso 2) del Art. 109° del TUO del Código Tributario;
3. La factura comercial es emitida por el proveedor quien no se rige por la normativa interna, sin embargo la factura comercial contiene los requisitos establecidos (RTF N° 03893-A-2013), debiendo ser considerada válida la factura presentada, asimismo refiere que el valor declarado por las mercancías importadas corresponde al precio de la transferencia efectivamente consignado en la factura comercial, y conforme se desprende de la documentación financiera, contable y comercial presentada como medios probatorios, debiéndose aplicar el primer método de valoración de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Valor de la OMC;
4. De la falta de motivación, refiere que la Administración no ha motivado debidamente el criterio para desestimar la documentación presentada, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General, el acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico de lo contrario dicho acto carece de validez;
5. De la aplicación del tercer método, refiere que la referencia utilizada por la Administración no cumple con los requisitos del artículo 13° del D.S N° 186-99-EF;

Que, el recurso interpuesto cumple con los requisitos de

¹RTF N° 06569-A-2021

2° DECLARAR que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF, modificado por la Ley N° 30264, la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria, disponiéndose su publicación en el diario oficial "El Peruano" en cuanto establece, con arreglo a lo previsto por el Decreto Supremo N° 206-2012-EF, como criterio recurrente lo siguiente:

"En los procedimientos relacionados con una solicitud de devolución, cuando para ello se ha emitido un Informe de Determinación de Valor, éste no constituye un acto reclamable por sí solo, sino que sirve de sustento para la resolución que resuelve la solicitud de devolución o de la resolución de determinación y/o de la liquidación de cobranza, según sea el caso".

169

admisibilidad, debiendo admitirse a trámite de conformidad con el artículo 137° del Código Tributario;

Que, el asunto controvertido consiste en verificar si la Resolución reclamada que deniega la solicitud de devolución de tributos por pagos indebidos en dicha DAM, en base a la determinación del valor efectuada en virtud al Informe de Determinación de Valor se encuentran arreglada a ley;

Que, de la revisión y análisis de lo actuado, se tiene que la recurrente fundamenta sus recursos en virtud al descarte de la aplicación del primer método de valoración en las importaciones en cuestión al estimar que ha acreditado objetivamente el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía importada en base a la documentación aportada, por lo que no procedería els ajustes de valor realizado conforme al Método de Valoración de Mercancías Similares y por consiguiente, correspondería acceder a las devoluciones de los tributos que estima canceló indebidamente;

Que, en cuanto a los procedimientos seguidos por la Administración y los documentos de respaldo aportados por la recurrente para acreditar la cancelación del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, se puede verificar, lo siguiente:



LINDA CORTÉZ QUISPE
SUPERVISOR
ENCARGADO
11/08/2021 17:44:30

- El párrafo 5 del artículo 11° del D.S N° 186-99-EF, establece que: *"si el importador no ha incluido en su Declaración algún concepto que forma parte del valor en aduana o, cuando decide voluntariamente no sustentar el valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede presentar Autoliquidación de Adeudos por la diferencia existente entre los tributos cancelados y los que podrían gravar la importación por aplicación de un Valor de Mercancías Idénticas o Similares. Si el importador en algún momento posterior al despacho obtuviera información o documentación indubitable y verificable, sobre la veracidad del valor declarado, podrá solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso según los dispuesto en la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias"*;
- Mediante la Notificación de Duda Razonable N° 118-2016-11721 del 22.07.2016, se da inicio al procedimiento de duda razonable en relación al valor en aduana en la importación en cuestión, en base a los indicadores de precios consignados en la mencionada Notificación, y a lo establecido en el artículo 11° del D.S N° 186-99-EF y modificatorias, otorgándole a la empresa importadora el plazo de cinco (05) días hábiles, prorrogables a su solicitud por cinco (05) días hábiles más por una sola vez, para que presente la documentación y explicación complementaria que sustente que el valor declarado corresponda al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, es decir la Administración Aduanera dio inicio a la duda razonable ante la existencia de valores superiores de obteniendo respuesta por la recurrente;
- Con fechas 01.08.2016 y 27.07.2016 se verifica que el importador optó por autoliquidarse mediante las Liquidaciones de Cobranza (tipo 29) N° 118-2016-146942 y N° 118-2016-146580 por los montos de US\$ 1 034,00 y US\$ 7 641,00 obteniendo el levante de la DAM N° 118-2016-10-257031 y anulándose la Orden de Depósito de Garantía OMC;
- Es importante indicar que el procedimiento de duda razonable es el mecanismo idóneo para determinar si el valor declaraco representa el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, por lo que presentado el expediente N° 118-URD999-2020-951578 del 15.10.2020 (folios 93 al 96 reverso), mediante el cual la recurrente solicita la devolución de los tributos contenidos en la Autoliquidación Liquidación de Cobranza (tipo 29) N° 118-2016-146580, exponiendo sus argumentos, continuando la Administración Aduanera con el procedimiento de determinación de valor iniciado con la Notificación de Duda Razonable N° 118-2016-11721;
- Evaluada la información contenida en la DAM N° 118-2016-10-257031 y en la solicitud de devolución la administración emitió la Notificación N° 118-2020-6547 del 18.11.2020 Confirmación de Duda Razonable;
- Mediante el Informe de Determinación de Valor N° 118-3D5140-2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1 del 15.11.2020, debidamente notificado el 06.11.2020 (folios 32 al 82), la

Administración Aduanera desarrolla extensamente las razones por las cuales descarta en primer término la aplicación del Primer Método de Valoración, ingresando a continuación a explicar los motivos por los cuales no resulta aplicable el Segundo Método de Valoración, para finalmente decidir por la aplicación del Tercer Método de Valoración (Valor de Transacción de Mercancías Similares), para la determinación del valor en aduana en sustitución del valor declarado, evaluando durante ese curso cada uno de los elementos documentarios aportados como sustento del mismo, y emitiendo sobre aquellos el alcance de su mérito probatorio; exponiéndose, por último, las razones por las que las referencias utilizadas por la Administración califican como mercancía similar, utilizando para mejor ilustración inclusive un cuadro comparativo que resalta razonablemente el Tercer Método, la similitud de los parámetros contrastados, en cumplimiento y correspondencia a lo establecido en el artículo 13° y 14° del D.S. N° 186-99-EF; determinándose los tributos por el monto de US\$ 7 664,00 y considerando que el importador canceló las autoliquidaciones tipo N° 29 Liquidación de Cobranza N° 118-2016-146942 y N° 118-2016-146580 por los montos de US\$ 1 034,00 y US\$ 7 641,00, por lo que en aplicación a las reglas de imputación al pago prevista en el artículo 31° del Código Tributario se verifica que con relación a la DAM N° 118-2016-10-257031, existe un saldo en exceso;

- Mediante la Resolución División N° 000313-2021-SUNAT/3D8500 de fecha 15.02.2021 (folios 119 y 120), se declara IMPROCEDENTE la solicitud de devolución presentada, al haberse determinado el valor en Aduanas a través del Informe de Determinación de Valor N° 118-3D5140 2020-0476-SUNAT-SUPERVISION 1, no encontrándose configurado el pago indebido o en exceso para efectuar la devolución de la Liquidación de Cobranza tipo 29;



LINDA CORTEZ QUISPE
SUPERVISOR
ENCARGADO
21/08/2021 17:44:30

Que, tanto los procedimientos de devolución como de determinación de valor se han desarrollado en el marco legal que les corresponde por cuanto el primero, referido a las solicitudes de devolución (más rectificación) y el segundo, relacionado a la facultad de determinación tributaria, han sido ejercidos por la Administración Aduanera conforme a la naturaleza de los mismos y dentro del plazo legal contemplado para dicho;

Que, es derecho del administrado solicitar la devolución de un pago indebido o en exceso de una declaración aduanera, conforme a lo previsto en los artículos 162° y 163° del Código Tributario; solicitud que debe ser atendida por la Administración en el plazo de 45 días hábiles;

Que, respecto al argumento 1) se debe señalar que la tarea de verificación del valor en aduana declarado constituye una facultad exclusiva de la Administración Aduanera plenamente reconocida por el Derecho Internacional Público, por las Normas Comunitarias Andinas y por nuestro ordenamiento jurídico nacional, como parte de su Potestad Aduanera y su Facultad de Determinación Tributaria Aduanera. Esta prerrogativa la puede ejercer dentro del plazo de prescripción que contempla el artículo 155° de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo No. 1053;

Que, se debe manifestar que el proceso de duda razonable y los actos y documentos emitidos en el curso de su trámite, se han llevado a cabo de conformidad con la normativa vigente sobre valoración en aduana, constituida por el Acuerdo del Valor de la OMC, la Decisión 571 Valor en Aduana de las Mercancías Importadas; Resolución 1684 Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571; el Reglamento para la Valoración de Mercancías aprobado por D.S. N° 186-99-EF y sus modificatorias, Procedimiento DESPA-PE01.10a normativa que sustenta y legitima la validez de todos los actos administrativos emitidos en el curso del procedimiento de Duda Razonable materia de la presente controversia;

Que, es de precisar que de acuerdo con lo señalado en la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana, la Duda Razonable se genera cuando la administración expone motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración. En este sentido, *"la duda razonable podrá iniciarse sustentada en indicios que le generen duda a la Administración Aduanera respecto al valor declarado, entre otros, por la existencia de valores superiores de mercancías idénticas o similares con que cuente ésta o valores de referencia"*, según lo dispone el artículo 11° del D.S N° 186-99-EF. Ante ello, la norma permite poder requerir al importador proporcione información

168

complementaria, concerniente a documentos u otras pruebas, con el fin de demostrar que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas;

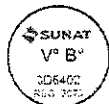
Que, asimismo la carga de la prueba es una obligación que tiene el importador de probar que el Valor en Aduanas declarado es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, de conformidad con las condiciones y ajustes previstos en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, en concordancia con el literal b) del artículo 1° del D.S N° 186-99-EF; es por ello la relevancia de presentar todos los documentos que se encuentren en poder del importador, como los documentos bancarios y contables, a fin de generar convicción sobre el valor declarado;

Que, en relación con el argumento 2), se ha verificado que con fecha 22.07.2016 la Administración emitió la Notificación Valor OMC N° 118-2016-11721, de conformidad con las normas de valoración; asimismo, se debe manifestar que la fuente informativa del SIVEP constituye una base de valores de transacción a la cual la Administración puede acudir en su propósito de hallar indicadores de riesgo y verificar la validez de los valores declarados. En este sentido, es de afirmar que la calidad de fuente informativa válida del SIVEP surge de una norma positiva, esto es, del inciso e) del Artículo 1° del D.S. N° 186-99-EF, el cual prescribe que los valores de mercancía utilizados por el personal de Aduanas (...) para (...) determinar el Valor en Aduana (...) se encuentran registrados en el "Sistema de Verificación de Precios - SIVEP o en otros medios que establezca ADUANAS"; por lo cual el cuestionamiento formulado por el recurrente a esta herramienta o fuente informativa de valores carece de sustento, en tanto dicha condición no nace de una decisión institucional sino de una norma jurídica plenamente vigente, no encontrándose incurso en ninguna de las causales de nulidad establecidas en el artículo 109° de Código Tributario;

Que, si bien las circunstancias anotadas respecto a la existencia en el SIVEP de referencias con valores superiores al declarado, así como las incidencias encontradas en la Factura Comercial, constituyen fundadas justificaciones para el cuestionamiento del valor declarado, las razones por las cuales se descarta la aplicación del Primer Método de Valoración no se centran únicamente en la existencia de tales condicionantes, sino que aquellas se basan en un conjunto de motivos que resultan consecuencia de la evaluación y análisis de cada uno de los elementos aportados por el importador como sustento de valor, de cuyo proceso se ha llegado a la convicción de no haberse logrado desvirtuar la duda razonable formulada al valor declarado en la DAM bajo análisis;

Que, en relación al argumento 3) se tiene que del análisis efectuado a la Factura N° EXD 3/16-198 (folio 14 reverso), incumple con los siguientes requisitos: a) corresponder al precio realmente pagado o por pagar directamente al vendedor; y, j) contener las condiciones de pago y cualquier otra circunstancia que incida en el precio pagado o por pagarse (descuentos, comisiones, intereses, etc.), toda vez que no brinda mayor información si el pago se efectuar a través de una Transferencia telegráfica, carta de crédito, depósito en cuenta, ni la oportunidad o el momento en que se deberá efectuarse el pago, ni precisa si está sujeto a comisiones, intereses, descuentos o penalidades, información que resulta relevante para la correcta determinación del valor en Aduanas. En ese sentido, se concluye que la factura no cumple con los requisitos descritos en los incisos a) y j) del precitado artículo 5° del D.S N° 186-99-EF, concordantes con los artículos 5° y 9° de la Resolución N° 1684 - Reglamento Comunitario de la Decisión 571, verificándose por tanto el cumplimiento del criterio plasmado por el Tribunal Fiscal en la RTF N° 03893-A-2013, y resultando de aplicación, el numeral 8) de A.2.2 la Sección VI del Procedimiento Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la OMC - DESPA-PE.01.10a: "En caso que después de una evaluación se determine que la factura comercial no reúne los requisitos previstos en el Artículo 5° del Reglamento del Acuerdo, no podrá aplicarse el método del valor de transacción, por lo que corresponde utilizar los demás métodos previstos en el Acuerdo";

Que, bajo este contexto, se debe manifestar que si bien la factura omite el cumplimiento de ciertos requisitos normativos, las razones por las cuales la Administración descarta la aplicación del Primer Método de Valoración, no se basan únicamente en las inobservancias advertidas en el mencionado documento, sino que las mismas se centran en un análisis conjunto de la documentación presentada, generada como consecuencia de la transacción comercial celebrada por los contratantes, sustentándose en este caso la decisión adoptada por la



LINDA CORTEZ QUISPE
SUPERVISOR
ENCARGADO
31/05/2021 17:44:30



SUNAT



19/02/21
19/03/21
Firmado digitalmente por:
JORGE TOMAS VALVERDE ZAVALA
JEFE DE DIVISION
DIVISION DE RECAUDACION Y
CONTABILIDAD
Fecha y hora: 15/02/2021 16:19



RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN

N.º 000313-2021-SUNAT/3D8500

DEVOLUCION

Callao, 15 de febrero de 2021



ONICA PATRICIA
AROS MONTALDO
JFE DE SECCION
10/2/2021 15:31:32



DDOLFO VICTOR
SPINOSA URETA
SUPERVISOR
ENCARGADO
10/2/2021 22:23:32

VISTO, el Expediente N° 118-URD999-2020-951578-1 de fecha 15.10.2020, presentado por la empresa **CUEROS SUPERIOR S.A.C.**, con RUC N° 20565413903, con domicilio fiscal en AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 3035 URB. EL PINO LIMA - LIMA - SAN LUIS, por medio del cual solicita la devolución por pago indebido o en exceso de los montos, cancelados en la Liquidación de Cobranza (Tipo 29), N° 118-2016-146580, teniendo como documento asociado a la DAM N° 118-2016-10-257031 y;

CONSIDERANDO:

Que, habiéndose verificado que el expediente se ha presentado dentro del plazo de Ley para solicitar la devolución de pago indebido o en exceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 155° de la Ley General de Aduanas aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1053, concordante con el Procedimiento de Devoluciones por Pagos Indebidos o en Exceso – RECA-PG.05, corresponde admitir y analizar el expediente del Visto;

Que, el expediente de devolución se encuentra debidamente suscrito por el funcionario de la empresa recurrente JIN XIN, identificado con DNI N° 001074878, la misma que se encuentra facultada para presentar ante la Administración Tributaria la solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, conforme a consulta realizada en la WEB SUNAT;

Que, con el Expediente del visto, la empresa **CUEROS SUPERIOR S.A.C.**, solicita la devolución de los montos cancelados a través de la Liquidación de Cobranza (Tipo 29), N° 118-2016-146580, relacionada a la DAM N° 118-2016-10-257031, sustentando su pretensión en el Reglamento para la Valoración de Mercancías Importadas, Decreto Supremo N° 186-99-EF, el Procedimiento DESPA-PE.01.10a, y el cumplimiento del Primer Método del Valoración;



SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO: Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de devolución presentada **CUEROS SUPERIOR S.A.C.** mediante el expediente N° 118-URD999-2020-951578-1, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente resolución.

Regístrese y Comuníquese.

Jorge Tomas Valverde Zavaleta
Jefe de la División de Recaudación y Contabilidad



ONICA PATRICIA
AROS MONTALDO
Jefe de Sección
16/2/2021 15:31:32



DDOLFO VICTOR
SPINOSA URETA
SUPERVISOR
ENCARGADO
16/2/2021 22:23:32



MARLEITHE
RIANELA TORRES
PENARANDA
16/2/2021 20:59:59

Distribución:
CUEROS SUPERIOR S.A.C.-(Notificación vía electrónica - SINE)
División de Recaudación y Contabilidad (AMC - IAMC (E-Chaski)
Sección de Recaudación (Copia vía E-Chaski)